花都区新雅街“12.19”一般高处坠落事故调查报告

2020年12月19日17时30分，花都区新雅街合和新城银松4街6-2号别墅（以下简称“合和新城2号别墅”），发生一起高处坠落受伤事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府同意成立了区应急管理局牵头，区住房和城乡建设局、区城市管理和综合执法局、区人力资源社会保障局、市公安局花都分局、区总工会、新雅街道办事处等单位组成的花都区新雅街“12.19”一般高处坠落事故调查组，（下称：事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和科学眼见、依法依规、实事求是、注重实效的基本原则，通过现场勘验、查阅资料、询

问相关人员和综合分析，现已查清了事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定和处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

一、基本情况

（一）工程概况。

业主叶铭灏委托其父亲叶栩接全权负责其个人单独所有的合和新城 2 号别墅的装修事宜，叶栩接将房屋的设计、水电、泥水工程发包给广州乐金装饰工程有限公司，将门窗（含阳光棚）制作安装工程全部发包给广州市腾弈门窗有限公司（广东南海帕德门窗有限公司的花都总代理）。

合和新城 2 号别墅装修安装的门窗和阳光棚工程分为两部分，一部分是一楼至四楼门窗工程，工程内容包括的材料制作、安装以及送货上门，门窗的生产厂家为广东南海帕德门窗有限公司；另一部分是部分门窗和阳光棚工程，工程内容包括的材料制作

（框架）、玻璃、安装以及送货上门，该部分门窗和阳光棚的生产厂家为佛山市钡凯森门窗有限公司。两项工程总工程款约 30 万元，叶栩接与广州市腾弈门窗有限公司约定阳光棚的造价为 1000 元/m²。

（二）事故工程建设单位情况。

本次事故的装修工程的建设单位是业主个人叶铭灏，叶铭灏已经到广州市冠晖物业管理有限公司（小区物业管理公司）进行装修申报登记，并向该公司交纳了装修保证金 3000 元、装修许可证押金 100 元和装修许可证工本费 10 元。

（三）事故工程承包关系及合约情况。

业主叶铭灏的委托代理人叶栩接将合和新城 2 号别墅的设计、水电、泥水工程发包给广州乐金装饰工程有限公司，并签订了工程合同；叶栩接将合和新城 2 号别墅的门窗及阳光棚的制作安装发包给了广州市腾弈门窗有限公司，未有签署工程合同，但有广

州市腾弈门窗有限公司法定代表人杨燕妹开具的订金收据，收据里面有具体的门窗（含阳光棚）的制作项目和单价。

广州市腾弈门窗有限公司承接了合和新城 2 号别墅的门窗采购安装后，将部分门窗和阳光房工程的设计、生产、送货及安装向汪鑫代表的佛山市钡凯森门窗有限公司整体采购完成，汪鑫提供了佛山市钡凯森门窗有限公司出具了《贝凯森门窗.销售订单表》，双方未有签署合同，广州市腾弈门窗有限公司法定代表人杨燕妹通过转账支付，将 50000 元订金支付到佛山市钡凯森门窗有限公司的法定代表人的妻子赵广秀。

在本次事故涉及的合和新城 2 号别墅阳光房工程中，汪鑫在接到广州市腾弈门窗有限公司的委托意向后，到现场测量数据提供给佛山市钡凯森门窗有限公司进行设计，然后将佛山市钡凯森门窗有限公司设计好的效果图报给广州市腾弈门窗有限公司和叶栩接。经广州市腾弈门窗有限公司和叶栩接同意后，佛山市钡凯森

门窗有限公司按照设计图纸进行生产，并将生产好的产品送至合和新城 2 号别墅，佛山市钡凯森门窗有限公司向汪鑫提供的《贝凯森门窗.销售订单表》未包括安装，阳光房的安装工作由汪鑫独立组织人员进行安装施工。汪鑫在佛山市钡凯森门窗有限公司合作的过程中按订单业务金额收取一定比例的费用。

在本次事故涉及的阳光房工程中，汪鑫将阳光房工程的安装作业转包到王建国，由王建国自行组织人员实施安装作业，汪鑫未与王建国签署工程合同。

二、事故经过和应急救援处置情况

（一）事故经过

2020 年 12 月 19 日，王建国和焦虎平到合和新城 6-2 号别墅三楼楼面的阳光棚顶面打防水胶。王建国和焦虎平站在阳光棚顶面玻璃上，王建国负责打胶水，焦虎平负责用刮片把不平的胶水刮平。在 17 时 30 分左右，焦虎平在作业时一时不慎踩在阳光

棚顶面没有安装玻璃处，摔落到三楼楼面平台。

事故发生后王建国拨打了“120”急救电话和“110”报警电话，大概过了15分钟，“120”救护车到了事故现场，医护人员检查了焦虎平的伤情后就把焦虎平送到广州中西医结合医院抢救，经广州中西医结合医院诊断，焦虎平头颅出血、骨折。2021年1月19时10时，广州中西医结合医院宣布焦虎平经抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，区“120”急救中心医护人员及时赶到现场；市公安局花都区分局对相关人员进行了调查取证；新雅街道办迅速组织力量做好善后处置和家属的安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

在事故应急处置过程中，各级部门及时启动应急响应，迅速开展应急处置。现场救援处置措施得当，信息报送及时，处置分工明确，职责到位，记录准确、有效可行。各有关单位及人员接报后

及时赶赴现场，协同作战，将事故影响降到最低。在事故应急处置中无次生灾害、衍生事故发生。

三、事故调查情况

（一）事故现场勘验情况

发生事故的地点位于合和新城 2 号别墅三层屋顶搭建的钢结构阳光房处（见图 1）。



图 1

合和新城 2 号别墅楼顶钢结构阳光房从顶部到楼地面的高度约 3.2 米（见图 2）。

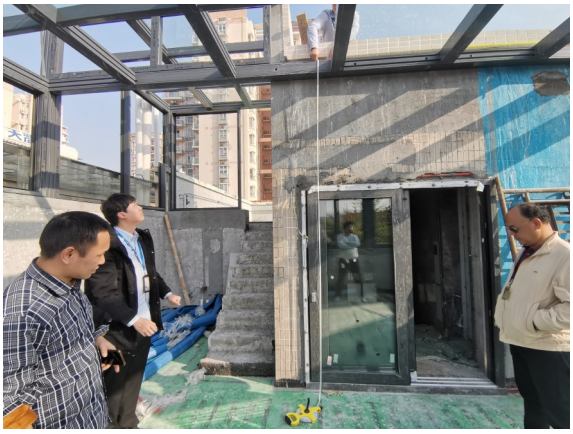



图 2

楼顶钢结构阳光房顶部横向有透光口 7 个，纵向有透光口 4 个（见图 3）。

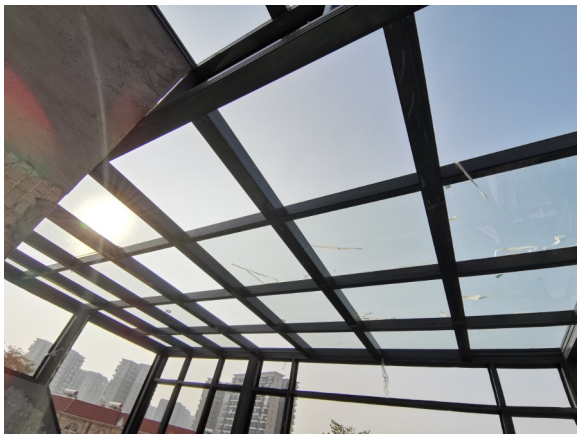



图 3

钢结构阳光房横向靠近楼梯口的位置第 2、5、6、7 共 4 个透光口处于中空状态（见图 4）。



图 4

钢结构阳光房纵向靠近楼梯口从左往右的第 4 排的第 2、3、4 共 3 个透光口处于中空状态（见图 5）。



图 5

钢结构阳光房顶部透光口横向宽度约有 90 厘米（见图 6）。



图 6

钢结构阳光房顶部纵向宽度约有 88 厘米（见图 7）。



图 7

顶层楼梯间和电梯间相比旁边房屋存在有砌砖墙加高现象（见图 8）。




图 8

（二）工程所涉及各单位及个人情况。

1.广州市腾弈门窗有限公司（广东南海帕德门窗花都店）。

广州市腾弈门窗有限公司成立于 2020 年 08 月 20 日，注册地位于广州市花都区三东大道北杨一村新阳屋建材城 A130 档，法定代表人为杨燕妹。经营范围包括木质装饰材料零售;金属门窗制造;门窗安装。

2.广东帕德智能门窗科技有限公司。

广州市腾弈门窗有限公司是广东帕德智能门窗科技有限公司（曾用名：广东南海帕德门窗有限公司）的花都总代理，店面招牌

悬挂帕德门窗的招牌。

广东帕德智能门窗科技有限公司成立于 2014 年 10 月 16 日，注册地位于佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园和桂大道 7 号(成品车间)一楼自编 1 号，法定代表人为何木华。经营范围包括生产、研发、销售：铝合金门窗，金属材料，建材，五金配件；国内贸易，货物进出口，技术进出口；公共建筑装饰和装修；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修；建筑物拆除活动（爆破工程服务除外）；场地准备活动；提供施工设备服务；其他未列明建筑业；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；建材批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；互联网批发；五金、家具及室内装饰材料专门零售；互联网零售；工矿工程建筑。

3.佛山市钡凯森门窗有限公司。

贝凯森门窗是佛山市钡凯森门窗有限公司的注册商标，佛山市钡凯森门窗有限公司主要经营金属门窗制造；五金产品批发；建

筑、家具用金属配件制造；其他机械设备及电子产品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

4.汪鑫。

汪鑫与佛山市钡凯森门窗有限公司存在商业合作关系，但双方未签订书面合作协议，未签订劳动合同以及合伙人关系协议。

5.王建国及其施工队。

王建国长期以个人名义承接铝合金门窗安装工程施工，王建国施工队成员有董少良、谢广利、焦虎平等人。

（三）其它调查情况

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组对事故现场进行详细的勘查，并对相关人员进行了详细的调查询问和取证工作，确定以下事实：

1.事故发生时，王建国和焦虎平站在阳光棚顶面玻璃上，现场

勘验阳光房从顶部到楼地面的高度约 3.2 米，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 30 号）附件《特种作业目录》3.2[1]的规定，王建国和焦虎平在事故发生时正在从事高处作业。

2.王建国和焦虎平在高处作业时，未配戴和使用相应安全防护用品、用具（安全帽和安全带等）。

3.经登录应急管理部网站的特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询，确定事故发生时，汪鑫、王建国、董少良、谢广利、焦虎平 5 人没有取得高处作业特种作业操作证。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 30 号）第五条[2]的规定，汪鑫、王建

[1] **《特种作业目录》3.2** 高处安装、维护、拆除作业：指在高处从事安装、维护、拆除的作业。

适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑、设备设施拆除作业。

[2] **《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条** 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

国、董少良、谢广利、焦虎平等人不具备从事高处作业的安全生产条件。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，焦虎平颅内重伤致死。

序号	姓名	民族	性别	年龄	地址	备注
1	焦虎平	汉族	女	34	四川省人	死亡

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67211-1986），直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产总价值。本次事故目前发生的直接经济损失约 42 万元，包括死者在抢救过程中发生的治疗费用约 32 万元，殡葬及善后费用 10 万元。

五、事故性质及事故原因

经调查认定，广州市花都区新雅街“12.19”一般高处坠落事

故是一起安全生产责任事故。

（一）直接原因。

1.施工现场存在危险部位，踩空处缺乏洞口安全警示标识和防护设施。现场作业负责人王建国熟知当前施工进度存在棚顶存在洞口的危险部位，未有设置明显的警示和采取相应的防护措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条[3]的要求。

2.施工人员安全意识淡薄，作业人员未佩戴和使用劳动防护用品。王建国和焦虎平参与棚顶施工的高处作业，未佩戴和使用安全帽和安全带等劳动防护用品，违反了《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》第四条第（二）项[4]的要求。

---

[3]**《建设工程安全生产管理条例》第二十八条**施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

[4]**《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》第四条**施工单位应做好高处作业人员的安全教育及相关的安全预防工作。

（二）高处作业人员应经过体检，合格后方可上岗。施工单位应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防

（二）间接原因。

1.承包单位将安装工程分包给不具备安全生产条件的个人。经查，在施工过程中，安装工程承包单位广州市腾弈门窗有限公司将安装工程分包给汪鑫，汪鑫佛再将安装作业转包给王建国。汪鑫及王建国作为承包人并不具备安全生产条件，广州市腾弈门窗有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条[5]规定。

2.承包单位未有及时消除生产安全事故隐患。经查，在施工过程中，安装工程承揽单位广州市腾弈门窗有限公司，分包人汪鑫，未在施工过程中对施工现场进行督促和检查，未能及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第

护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。

[5]**《安全生产法》第四十六条** 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

一款[6]的规定。

3.现场作业人员焦虎平及王建国从事高处作业，均未取得高处作业特种作业证。阳光房顶棚安装属于高处作业，焦虎平及王建国均未持有高处作业特种作业操作证，违反了《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》的第四条第（一）项[7]的要求。

六、责任认定

本次事故系发生于自然人与生产经营单位之间，应界定为生产安全事故，应根据《中华人民共和国安全生产法》相关条文对涉事单位及个人追究法律责任。

广州市腾弈门窗有限公司。事发安装工程总承包方，未及时消

---

[6]**《安全生产法》第三十八条** 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[7]**《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》第四条**施工单位应做好高处作业人员的安全教育及相关的安全预防工作。（一）所有高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育；特种高处作业人员应持证上岗，上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术签字交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，应按规定对作业人员进行相关安全技术签字交底。

除生产安全事故隐患；将安装工程项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，间接导致发生生产安全事故，对事故的发生**负有次要责任**。

汪鑫。事发安装工程分包方，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未有及时消除生产安全事故隐患；将安装工程项目发包给不具备安全生产条件的个人，间接导致发生生产安全事故，对事故的发生**负有责任**。

王建国。事发安装工程施工方，未有在施工现场危险部位设置明显的警示和采取相应的防护措施；未为高处作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具；安排未持有高处作业特种作业操作证的从业人员焦虎平从事高处作业，直接导致发生生产事故，对事故的发生**负有主要责任**。

以上单位及个人为本起事故发生的责任单位，建议区应急管理局依法处理。

七、调查中发现的其他问题及建议

未经批准搭建建筑物、构筑物。业主叶铭灏从事住在室内装饰专修活动，未经批准在别墅房顶搭建构筑物阳光房。违反《住宅室内装饰装修管理办法》第六条[8]的规定。其违法行为应移交区城市管理和综合执法局依法处理。

八、总结事故教训，提出防范和整改措施

（一）相关监管单位加强对高处作业装修工程的管理。

规划建设和城镇管理办公室应加强巡查力度，了解辖区内高处作业装修工程的安全管理状况及相关安全防护措施的落实情况，杜绝违章作业的情况。

（二）相关监管单位强化施工安全宣传。

[8]**《住宅室内装饰装修管理办法》**第六条 装修人从事住宅室内装饰装修活动，未经批准，不得有下列行为：（一）搭建建筑物、构筑物；（二）改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；（三）拆改供暖管道和设施；（四）拆改燃气管道和设施。

本条所列第（一）项、第（二）项行为，应当经城市规划行政主管部门批准；第（三）项行为，应当经供暖管理单位批准；第（四）项行为应当经燃气管理单位批准。

规划建设部门及应急管理部门应强化高处作业、施工安全方面的普法知识宣传，提高业主、装修材料商户以及装修从业人员的安全生产意识。

（三）开展专项排查。

本次事故的安全管理缺失情况是装修行业目前存在的普遍问题，规划建设部门及应急管理部门应举一反三，全面排查区内现有高处作业装修工程的安全隐患。